

Placuit nobis, ut nullus episcoporum de consecratione neque^a dedicatione baptismalium ecclesiarum aut senodochiorum seu oraculorum pretium quodlibet contra auctoritatem canonicorum patrum vel iuxta antiquam consuetudinem penitus accipere praesumat.

2. De¹ feminis cum presbiteris cohabitantibus placuit eas poenitus eici nec ulterius cum his quouomodo conversari: et si post primam contestationem episcopi sui a tribus usque ad septem idoneis testibus convincitur praevaricasse, proprii gradus periculo subiaceat. Quod si episcopus contestationem aliqua ratione huiusmodi neglexerit aut post hoc synodale concilium infra dies quinquaginta^b emendatione digna non emendaverit, iudicio metropolitani sui subiaceat. Presbiteri² vero clericos boni testimonii secum conversatione habeant, qui ob vitae propriae munditiam testes fideles possint fieri vitae alienae.

3. Ut³ in senodochiis rationabiliter dispositis^c et adhuc in pristino statu manentibus testatoris omnino conscripta servantur.^c In his vero quae ab initio iustae rationis dispositione caruerunt volumus ut quinta pars fructuum pauperibus detur; similiter in illis quae rationabilem^d dispositionem habuerunt et tamen qualibet negligentia pristini status ordinatione carent, volumus ut conditio suprascripta servetur, quousque per bonorum ordinatorum providentiam et temporum habundantiam ad priorem valeant ascendere dispositionem.

4. Visum⁴ est nobis, ut presbiteri baptismalium ecclesiarum secundum suam possibilitatem debitam oboedientiam et honorem suis exhibeant episcopis absque gravedine, cum^e necessitas et ordo poposcerit. Nam si oboedientia rei publicae talis iniungitur episcopis, quam per se facere nequiverint, volumus ut praebeant solatium subiecti^f secundum qualitatem iniuncti servitii. Si^g quis extra hanc necessitatem^g ecclesias gravatas habent atque destructas et inantea gravare praesumpserint, per relationem missorum cogniti huiusmodi rectores canonica invectione a nobis promulgata feriantur.

a) aut de 2. b) XL vel LX in capitulari Olonnensi supra edito. c) ita 1; dispositis adhuc, in primo testamento testatoris omnino conscripta servetur voluntas 2. d) rationabiliter 1. e) ut 2. f) deest 1. g) Si quis ex necessitate 2.

1) Cap. Olonn. eccl. 825 alterum (supra pag. 328), c. 5. 6. 2) Verba quae sequuntur in capitulari Olonnensi desunt. 3) Cap. Olonn. cit., c. 4. 4) Cap. Olonn. cit., c. 2. 3.

X.

CAPITULA SINGILLATIM TRADITA ET HLUDOWICO PIO VEL HLOTHARIO ADSCRIPTA.

167. CAPITULA FRANCICA.

Hoc capitulum legitur in cod. Monac. olim Fris. subiunctum capiti Ans. III, c. 41 et inscriptum verbis 'De tertio libello' post Ansegisum inter Hlothariū capitula in codd. Paris. 3878. fol. 157^v et Monac. 3853. fol. 246. Hludowici autem videtur et consentaneum capiti 9 anni 803 supra pag. 115 edito.
(B. deest; P. deest.)

10 **U**t nullus festis supra vestituram avi aut patris nostri suscipiatur.

Leguntur haec duo capitula in compluribus Ansegisi codicibus inserta libro secundo post caput tricesimum secundum. Desunt autem non solum in codicibus plurimis sed etiam in conciliorum canonibus e quibus Ansegisi capita 31 et sequentia libri secundi excerpta sunt. Genuina regis capitula ipsa esse non negaverim; an Hludowici dubitamus.
15 *dum est.*
(B. apud Anseg.; P. apud Ans.)

2. De causis viduarum, pupillorum, orfanorum vel reliquorum pauperum: ut in primo conventu ante median diem illorum ratio vel querela audiat et diffiniatur,¹ et post median diem causa regia et ecclesiarum vel potentum hominum; quia ipsi pauperes non habent facultatem unde sustentare se possint, donec ad eorum perveniant
20 iustitiam et ideo tantos clamores faciunt ad aures nostras.

3. De illis hominibus qui iniuste super alios homines querelas faciunt: de quibus volumus, si inventus fuerit aliquis qui non habet iustitiam causandi vel reclamandi et re victus fuerit, propter illam calumpniam quam fecit secundum legem et aequitatem iustitiam faciat.

25 *Invenitur sequens capitulum in cod. Paris. 4417 tanquam ultimum libri Ansegisiani secundi capitulum. Pro Hludowici Pii capitulo non immerito haberi potest, etiam si eius origo non omnino certa est.*
(B. deest; P. deest.)

4. Ut secundum canonum auctoritatem et nostram constitutionem² de agro ecclesiastico et manso ac mancipiis, vel si quilibet pro loco sepulturae aliquid ecclesiae largitus fuerit, neque de decimis et oblationibus fidelium presbyter aliquem censum persolvere cogatur, nec quisquam cuiuslibet ordinis vel dignitatis exinde quicquam subtrahat aut temporale lucrum exigit: quod si fecerit, communione privetur et regia potestate hoc emendare legaliter cogatur.

1) Cfr. supra pag. 63, c. 17; p. 281, c. 3. 2) Cfr. supra pag. 277, c. 10; p. 304, c. 5.

Recentior manus in codice Parisiensi 10758 addidit hoc capitulum sub fine Ansegisi libri primi. Praeceptum tam cum iure Romano (supra pag. 310) quam canonico et francico consentit. Capituli origo incerta; capitularis pars vix haberi potest, fortasse in concilio vel a privato homine saeculo nono conceptum est. (B. II, 361, c. 3; P. I, 324 in notis.)

5. Si aecclesiae aliquid sui iuris defraudatum fuerit a pravis procuratoribus aut prece aut pretio aut privata gratia praecessorum, successoribus omni tempore liceat inferre calumniam: quia nullo tempore ecclesia debet suum ius amittere praeter mobilem possessionem, ut est aurum, argentum, vestes aut pecora aut domus. Praedia vero, terras, villas, ecclesias census, quia inde magni redditus possunt exire in commune bonum, nulla commutatione, nullo pacto liceat ad proprietatem alicuius transferre.¹⁰ Quod postquam compertum fuerit, rescindatur.

Subiunctum est hoc capitulum in codice Paris. 4635 tamquam ultimum libro Ansegisi tertio, ubi postea a primo scriptore suppletum videtur. Si vere capitularis genuini pars est, qua de re dubitari potest, verba et praecepta eius ad posteriorem potius saeculi noni partem quam ad Hludowici Pii aetatem spectare videntur.

15

(B. I, 771, c. 91; P. I, 310, in notis.)

6. *De pace in hoste vel infra patriam.* Constituimus, ut si in hoste aut infra regnum nostrum litigatio aut scandalum inter quascumque personas, videlicet maiores et minores, ortum fuerit, quod frequenter insidiante diabolo contingere solet, ut ibi fideles sanctae Dei ecclesiae et nostri ob resistendam impietatis malitiam armati veniant,²⁰ id est qui potest habere cum lorica et scuto, ancipite atque fuste. Et si aliquis quaelibet persona adversus eum quamlibet querelam habere voluerit, liceat ei secundum legis ordinem cum sacramento quod posuimus manu propria singula se idoneum facere, ut propter quodlibet negotium aut odium ibi non advenisset nisi ob concordiam et pacem ferendam et ipsam litigationem mitigandam. Et si quislibet renuerit venire et²⁵ semetipsu idoneum facere nequiverit, cum supradicto iam sacramento bannum nostrum componat et ad partem nostram persolvat.

Hoc capitulum in codd. Paris. 4628 A. 4638 inseritur inter Ansegisi libri quarti capita 69 et 70, quae e capitulari missorum anni 819 desumpta sunt; in codice Par. 10753 idem capitulum recentiori manu in margine prope eadem duo libri quarti capita suppletur.³⁰ Etiam si a missorum illo capitulari alienum est, tamen genuinum haberi potest.

(B. I, 790, c. 72; P. I, 320, c. 69^b.)

7. *De non exigendo heribanno antequam iussio dominica nota fiat.* Ut missi nostri et unusquisque in suo ministerio haec capita relegi faciant coram populo; et nota sint omnibus, ne aliquis excusationem habere possit. Et non prius bannum exi-³⁵ gant a quoquam homine, donec omnibus haec nota fiant.

Capitulum ultimum est secundae ad Ansegisum appendicis in codice Paris. 10758. Originis incertae est.

(B. II, 362, c. 4; P. I, 324 in notis.)

8. *De non accipiendis qualibuscumque personis in iudicio, in accusatione et testimonio.* Hoc sancimus, ut in palatiis nostris ad accusandum et iudicandum et testi-⁴⁰ monium faciendum non se exhibeant viles personae et infames, histriones scilicet, nugatores, manzeres,¹ scurrae, concubinari, neque ex turpium feminarum commixtione progeniti aut servi aut criminosi. Frequenter enim homines huiusmodi ex suspitione conversationis pravae et naturae, ut inferiores non videantur, quod placet asserere nituntur contra digniores.

45

1) *Ben. Lev. II, 49: 'manzer hoc est de scorta natus.'*